

कार्यालय आदेश

संख्या-सी०डब्ल्यू०पी० नं० 21/85 आफ 2021 संकशानुसार वगैरा सरकार वगैरा में पारित आदेश दिनांक 28.10.2021 को प्राप्ति दिनांक 20.08.2020 का निर्णय करने वाले।

आदेश के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय संकशानुसार वगैरा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में सी०डब्ल्यू०पी० नं० 21/85 आफ 2021 प्राप्त की। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा संकशानुसार वगैरा का निर्णय दिनांक 28.10.2021 को करते हुये निदेश दिए गये की प्रतिवेदन (Annexure-P-16) दिनांक 20.08.2020 का निर्णय पूर्व में पारित आदेश दिनांक 17.08.2011 सी०डब्ल्यू०पी० नं० 8979 आफ 2009 वा अनुमान वरण सिंह बनाम हरियाणा सरकार वगैरा (Annexure-13) पर विचार करते प्रतिवेदन का 8 मास के अन्दर मिले गये निर्णय से साक्षिककर्ताओं को अवगत कराया जावे।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ से उक्त आदेश की प्रति व प्रतिवेदन दिनांक 20.08.2020 (Annexure-P-16) प्राप्त होने परान्त प्रतिवेदन की प्रति उपायुक्त, करनाल को भेजते हुए जवाब/रिपोर्ट हस्त लिखा गया। उपायुक्त, करनाल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2079/एस०के० दिनांक 06.09.2022 द्वारा अपना लिखित जवाब/रिपोर्ट भेजी गई। जिसमें जवाब के पृष्ठ नं० 7 में वर्णित किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी मलकियत का वर्णन नहीं किया गया। सन 06.08.1985 को 456 एकड़ भूमि की खतौनी पैमाईश मौजा चौसाना कदीम तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर से प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार 53 एकड़ भूमि भी मौजा चौसाना जदीद तहसील कैराना जिला मुजफ्फरनगर की खतौनी पैमाईश प्राप्त हुई थी। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०पी० नं० 17123 आफ 1996 में पारित आदेशानुसार सन 1996-97 में एकड़ की तौतीमा जमाबन्दी तैयार की गई तथा सी०डब्ल्यू०पी० नं० 8979 आफ 2009 वरण सिंह बनाम हरियाणा सरकार में पारित आदेशानुसार राजस्व एकड़ तैयार किया गया तथा कब्जा मालिकों को दे दिया गया। सारी कार्यवाही राजस्व अधिनियम की धारा 32 के अनुसार प्रश्नगत भूमि का मौका शिर्काण

21/85/RKS
19/8

26893/RKS
19/9/22

20732/RKS
19/9/22

MC/Hudro
DRO

3346

21/9/22

11/01/22

करते हुए खतौनी पैमाईश के आधार पर जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई उसकी निशानदेही करते हुए फिल्ड बुक, अक्स सिजरा तैयार किया गया। जमाबन्दी अनुसार चार खेबट व चार खतौनी के मालिकों को मौजा कदीम के नाम दर्ज किया गया परन्तु मौजा चौंसाना जदीद के मालिकों का तत्तीमा जमाबन्दी में दर्ज ना किया गया तथा बाद में वर्ष 1996-97 को वारिसी जमाबन्दी दिनांक 29.01.1998 को कुल भूमि 585 एकड़ की तैयार की गई। इसी प्रकार वर्ष 2004-05 की जमाबन्दी में कुल भूमि 585 एकड़ की तैयार की गई। जमाबन्दी वर्ष 2014-15 में कुल भूमि 589 एकड़ का इन्द्राज दर्शाया गया है जो गांव चौंसाना धुमना के किनारे पर स्थित है। प्रार्थीगण का अलग खाता बनाए जाने की रेमेडी नहीं है। सभी मालिकों का मुश्तरका खाता है। प्रार्थीगण ने अपनी मलकियत बारे वर्णन ना किया है तथा प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों को मान्य ना इन्कार करते हुए प्रार्थना की कि प्रतिवेदन को खारिज किया जाये।

प्रार्थीगण को बजरिये नोटिस तलब किया गया जो अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा उपायुक्त, करनाल द्वारा प्रस्तुत जबाब की प्रति दी गई।

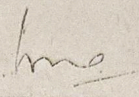
कौंसल प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी लिखित बहस में वर्णित किया कि प्रार्थीगण की जमीन चौंसाना कदीम व चौंसाना जदीद में आती है तथा उक्त जमीन दीक्षित अवार्ड के तहत हरियाणा राज्य में हस्तान्तरित हुई तथा जबाब के पैरा नं० 7 में लिखा की 456 एकड़ भूमि चौंसाना कदीम व 53 एकड़ भूमि चौंसाना जदीद की प्राप्त हुई थी। सी०डब्ल्यू०पी० नं० 17123 आफ 1996 के अनुसार 258 एकड़ भूमि का रिकार्ड 1996-97 में तैयार किया गया परन्तु उस रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया जबकि प्रार्थीगण तुन्नी पुत्री अब्दुला उर्फ दुल्ला के वारिस है तथा अब्दुला उर्फ दुल्ला की एक ही लड़की तुन्नी थी। उसकी भी मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी विरासत का इतकाल जो जमीन अन्य गांव कुण्डाकला की जमीन में उनकी विरासत का

मालक को चुका है इसलिए प्रार्थीगण तुन्नी के वारसान है। माननीय पंजाब एवं हरियाणा चण्डीगढ़ द्वारा पारित आदेशानुसार एक अधिसूचना दिनांक 09.08.2011 जारी की गई। जिसके अनुसार चौसाना गांव में जमाबन्दी वर्ष 2009-10 से क्र. 40 28 रकबा 212 एकड़ जमीन की भू-राजस्व अधिनियम की धारा 32 के तहत कार्यवाही की जानी थी परन्तु अधिसूचना के अनुसार कोई रिकार्ड तैयार नहीं किया गया। प्रार्थीगण की जमीन चौसाना जदीद में थी जिसकी खतौनी की जमीन (Annexure-C) है। जिस पर तुन्नी का नाम दिखाया गया है परन्तु रिकार्ड परमाणु सज्जा द्वारा 258 एकड़ का तैयार किया गया उसमें तुन्नी का नाम नहीं दिखाया गया। खतौनी गांव चौसाना जदीद की (Annexure-C) तथा जमाबन्दी चौसाना कदीम की (Annexure-D) है। उत्तर प्रदेश राज्य से दो अलग-अलग मौजा का रिकार्ड प्राप्त हुआ है परन्तु आज तक चौसाना जदीद का कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया है जबकि हिस्सेदारों के जमीन के हिस्से भी अलाट है इसलिए कानूनन दोनों मौजा का रिकार्ड अलग-अलग बनाया जाना चाहिये था। अंत में प्रार्थना की है कि चौसाना जदीद व चौसाना कदीम का प्राप्त खतौनी अनुसार अलग-अलग रिकार्ड बनाया जावे तथा प्रत्येक हिस्सेदार का अलग से खाता बनाया जावे तथा जमीन पर आने-जाने के लिये रास्ता छोड़ा जावे।

प्रतिवेदन दिनांक 20.08.2020 उपायुक्त द्वारा पेश जवाब व प्रार्थीगण को लिखित बहस व रिकार्ड का अवलोकन करने उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त मौजा चौसाना कदीम व मौजा जदीद का अधिसूचना दिनांक 09.08.2011 माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 32 की नुकसानी कार्यवाही होना प्रतीत नहीं होती है इसलिए उपायुक्त, करनाल को निर्देश दिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त खतौनी अनुसार व अधिसूचना दिनांक 09.08.2011 अनुसार पूर्ण रिकार्ड तैयार करते हुये मालकान का हक वनता है तो

सन्के नाम रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। उपरोक्तानुसार प्रतिबंदन दिनांक 20.08.2020 का निषेदान किया जाता है। मिसल अनुपालना के पश्चात दाखिल रिकार्ड रूम होव।

आदेश सुनाया गया।
09.09.2022

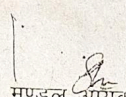

मण्डल आयुक्त, करनाल
मण्डल, करनाल।

पू० क्रमांक 1068-69/पेशी

दिनांक 15-09-22

इसको एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपायुक्त, करनाल।
2. प्रार्थीगण रंकशाना, सुधरा, माफी, सिम्हों, नथों पुत्रीयान तुन्नी पुत्री अब्दुल उर्फ दुल्ला निवासीगण गाव कुण्डाकंला तहसील नकुड जिला सहारनपुर।


कृते: मण्डल आयुक्त, करनाल
मण्डल, करनाल।